

AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 LOGROÑO

SERVICIO COMÚN DE TRAMITACIÓN

C/ MARQUES DE MURRIETA, 45-47, 3 PLANTA
Tfno.: 941296568 Fax:
Correo electrónico: sct.ap.larioja@larioja.org
Equipo/usuario: E02

Modelo: N84200 AUTO ADMISION/DENEGACION PRUEBAS Y P ANTICIPADA
N.I.G: 26089 43 2 2016 0052191

Rollo: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000056 /2024

Órgano Procedencia: T.I. - JDO. INSTRUCCION nº 003 de LOGROÑO

Proc. Origen: DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000190 /2016

Acusación: JESUS JIMENEZ TOMAS, SONIA JIMENEZ ALGUACIL , JESUS JIMENEZ ALGUACIL , MINISTERIO FISCAL, BANCO DE SANTANDER , CARMEN JIMENEZ TOMAS
Procurador/a: , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , CONCEPCION FERNANDEZ-TORIJA OYON , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE
Abogado/a: , CARMEN JIMENEZ TOMAS , CARMEN JIMENEZ TOMAS , ANGEL LOR FERNANDEZ-TORIJA , CARMEN JIMENEZ TOMAS

Contra: DAFFY DUCK CORPORATION, S.L., VENTA DE POT SL , CARTER ROBINSON LEGAL ASSOCIATED SLP , OSCAR CASERO MIGUEL , ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO , ALVARO UNSAIN GONZALEZ DE SUSO
Procurador/a: MARIA CARMEN SAENZ DE SANTA MARIA VILLAVERDE, JOSE TOLEDO SOBRON , HECTOR SALAZAR OTERO , VIRGINIA SOLAS ORTEGA , VIRGINIA SOLAS ORTEGA , MARIA LAURA REINARES LLANOS
Abogado/a: FRANCISCO JAVIER PEREZ DELGADO, ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO , CRISTINA LOPEZ BAÑARES , SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS , SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS , ALBA MARIA GOMEZ CASTELAO

AUTO

ILMOS/AS. SRES/AS.:

PRESIDENTE:

D. RICARDO MORENO GARCÍA

MAGISTRADOS/AS:

D^a. MARÍA TERESA MINGOT FELIP

D. DAVID LOSADA DURÁN

En LOGROÑO, a dos de marzo de dos mil veintiséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este órgano de enjuiciamiento se tramita rollo de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 56/2024 contra OSCAR CASERO MIGUEL, ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO, ALVARO UNSAIN GONZALEZ DE SUSO y las responsables civiles DAFFY DUCK CORPORATION, S.L., VENTA



DE POT SL, CARTER ROBINSON LEGAL ASSOCIATED SLP, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) en el que se formuló por el Ministerio Fiscal escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral y proponiéndose como pruebas a practicar las de: interrogatorio de los acusados, testifical, pericial, documental y visionado de cd, y se adhiere a las demás pruebas propuestas por las partes, aunque renuncien a ellas expresamente.

SEGUNDO.- Por la acusación particular de JESÚS JIMÉNEZ ALGUACIL y M^a SONIA JIMÉNEZ ALGUACIL personada en la causa se ha solicitado la práctica de los siguientes medios de prueba: interrogatorio de los tres acusados, testifical, pericial, documental y visionado de cd, y se adhiere a las demás propuestas por las otras partes, aunque expresamente las renunciaren.

TERCERO.- Por la defensa de los acusados ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANAIEGO y ÓSCAR CASERO MIGUEL, en su escrito de defensa, se ha solicitado la práctica de los siguientes medios de prueba: además de todas las solicitadas por el Ministerio Fiscal, testifical y documental.

Por la defensa del acusado ÁLVARO UNSAIN GONZALEZ DE SUSO, en su escrito de defensa, se ha solicitado la práctica de los siguientes medios de prueba: documental.

Por el Juzgado de Instrucción competente, se acuerda la apertura del juicio oral, remitiéndose las actuaciones a esta Sala para enjuiciamiento y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 785.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del órgano competente para el enjuiciamiento, el Juez o Tribunal examinará las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás, previniendo lo necesario para la práctica de la prueba anticipada y, en el



caso de autos, debe procederse a una valoración de las articuladas por las partes con un criterio amplio a fin de garantizar el derecho constitucional a utilizar los medios de prueba necesarios para la defensa, por lo que es procedente declarar su pertinencia disponiendo lo conveniente para su práctica con el carácter de anticipada lo que así se haya propuesto y para el acto del juicio oral el resto.

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARAN PERTINENTES LAS PRUEBAS propuestas por la acusación y defensa en sus respectivos escritos, para su práctica en el acto de juicio oral, y que han quedado reseñadas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, librándose al efecto, cuantos despachos sean oportunos.

Procédase por el/la Letrado de la Administración de Justicia previa consulta, en su caso, de la agenda programada de señalamientos, al señalamiento de día y hora para el inicio de las sesiones del Juicio Oral, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y atendiendo a los criterios indicados en el citado artículo.

Contra la presente resolución **NO CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO**, sin perjuicio de que la parte a la que le fue denegada la prueba pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados/as del margen.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

